



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12
מס' בקשה: 80/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשים: 1. עזרא כהן
הנתבעים 1-2: 2. אילי כהן
ע"י ב"כ עוה"ד אסף קוסטיקה
משד' שאול המלך 47 תל אביב

נ ג ד

המשיבים: 1. נציגות הבית המשותף רחוב מלכי ישראל 7 תל אביב
התובעים: 2. עופר הירשפלד
3. נועה הירשפלד
4. גיל רונן
ע"י ב"כ עוה"ד יניב ריבלס
מרחוב רש"י 15 רמת גן

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין בתובענה מיום 20.06.13 (להלן: "פסק הדין").

בפסק הדין קיבלתי את תביעת המשיבים והורתי למבקשים להחזיר את מצב חדר השירותים המשותף לקדמותו. כן חויבו המבקשים בתשלום הוצאות משפט.

כלל הוא, בהתאם להוראות תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), כי עצם נקיטת הליכי ערעור איננה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור. יחד עם זאת, בהתאם להוראות תקנה 467 לתקנות, ניתן לבית המשפט שיקול דעת להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין "למועד שיקבע ובתנאים שייראו לו", כל עוד לא הוגשו ערעור או בקשת רשות ערעור.

המבקשים טענו כי הם עמלים על הגשת ערעור וככל שלא יעוכב ביצוע פסק הדין יהפוך זה לתאורטי, כי הצדדים מצויים בהליכי מו"מ וכי המבקשים אינם יכולים לבצע את פסק הדין לאור קיומה של שוכרת בנכס שלא נתבעה בהליך. כמו כן נטען כי קיימים סיכויי ערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובתם.

המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי זו הוגשה בניגוד לתקנות (ללא תצהיר תומך) ובשיהוי רב, לאחר חלוף המועד שנקבע בפסק הדין לביצועו. עוד נטען כי התנהלות המבקשים נגועה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים (בעיקר שעה שהמבקשים מנסים לבצע מחטף פסול של זכויות קנייניות), כי סיכויי הערעור קלושים וכי הנתבעים גם לא קיימו את החיוב הכספי שהוטל עליהם.

בתגובתם לתשובה טענו המבקשים כי מו"מ נוהל עם הנציגות החדשה המוסמכת על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בהקשר זה. עוד נטען כי שינוי הצנרת בחדר השירותים לא בוצע על ידם ואף על פי כן חויבו לגביו ודי בכך להצדיק קיומם של סיכויי ערעור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12
מס' בקשה: 80/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנוסף הרי שגם לא הוגשה כל בקשה לפי פקודת הביזיון וממילא מדובר בתגובה משתלחת, בלתי מבוססת ובלתי ראויה.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אינני מוצא מקום להיעתר לבקשה.

ראשית, לבקשה לא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בה בניגוד להוראות תקנה 241(א) לתקנות. כך, בודאי בנוגע לטענות בדבר ניהול מו"מ בין הצדדים ובדבר אי יכולת המבקשים לבצע את פסק הדין בפועל לאור קיומה של שוכרת בנכס. כך גם בנוגע לטענות העובדתיות בתגובת המבקשים (למשל בסעיף 17 לתגובה ובנוגע ל"נסח חברה") שלא נתמכה גם היא בתצהיר מטעמם.

די בכך להביא לדחיית הבקשה על הסף.

שנית, אין הבקשה מגלה כל נימוקי ערעור וממילא לא כל סיכויי ערעור. העובדה כי בנכס, שבבעלות המבקשים, מצויה שוכרת, אין בה להעלות או להוריד מחובתם החוקית לבצע את פסק הדין שניתן כנגדם.

ויוודגש, במסגרת פסק הדין כבר נדונה סוגיה זו ונקבע הממצא העובדתי כי המבקשים אישרו את ביצוע העבודות על ידי השוכרת מטעמם ובכך "נטלו על עצמם את כל האחריות בגינן, על כל המשמעויות (לחייב ולשלילה)" (עמוד 4 לפסק הדין). גם נקבע, כדין, כי מערכת היחסים שבין המבקשים לשוכרת הנכס איננה מעניינם של המשיבים, שאינם צריכים להיפגע בזכויותיהם הקנייניות בשל פעולות השתלטות משותפות של המבקשים והשוכרת.

לבד מן הטענה האמורה אין הבקשה מציעה כל נימוק ערעור ענייני.

הטענה כי ישנה טעות לכאורה בפסק הדין בכל הקשור לצנרת אין לה על מה שתסמוך. פסק הדין מבוסס כדבעי, לרבות בחלק העובדתי הרלבנטי ובחייבי המבקשים להחזיר את מצב השירותים למצב בו היה עובר לביצוע ההשתלטות על ידם וסיפוחם לשימושם הבלעדי. ויוודגש, "סיבוב השירותים" בוצע על ידי המבקשים כפי שנקבע עובדתית בפסק הדין בהתבסס על עדויות מטעם המבקשים עצמם (עמוד 8 לפסק הדין).

שלישית, מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים – בסופו של יום המדובר בחדר שירותים משותף אשר המבקשים סיפחו לשימושם הפרטי תוך סגירת הגישה מן הרכוש המשותף ופתיחת פתח גישה מתוך הנכס שבבעלותם בלבד. בהקשר שכזה ברי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת השבתו של הרכוש המשותף למצבו עובר להשתלטות המבקשים בהקדם ככל האפשר.

ויוודגש, פעולות המבקשים שוללות דה פאקטו באופן מוחלט, חד צדדי ובלתי חוקי כל גישה לחדר השירותים ואפשרות שימוש בו על ידי המשיבים תקופה של למעלה משנה (מאז חודש 05/12) !

זאת ועוד. כפי שנקבע בפסק הדין, מעדויות המבקשים עלה כי העבודות הנדרשות להשבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו הינן פשוטות (עמוד 9 לפסק הדין). כך הן גם העבודות שבוצעו בפועל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 614/12
מס' בקשה: 80/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לניכוס חדר השירותים לנכס המבקשים. משכך, אף אם יתקבל הערעור הרי שבנקל ניתן יהיה להשיב את מצב השירותים לקדמותו, עובר לביצוע פסק הדין, והליך הערעור ממילא לא יהא תיאורטי.

רביעית, המבקשים אינם מגישים את הבקשה דנן בידיים נקיות:

הבקשה הוגשה לאחר חלוף המועד לביצוע פסק הדין בחיוב העשה שבו וללא כל הסבר או הצדקה מדוע. המבקשים גם לא מילאו אחר החיוב הכספי שהוטל עליהם, שוב, ללא כל הסבר להתנהלותם ולמעשה, ללא כל התייחסות בבקשה בהקשר זה.

טענת המבקשים בדבר ניהול מו"מ עם המשיבים התבררה כלא נכונה. לכל היותר, גם על פי שיטת המבקשים, נוהל מו"מ עם "נציגות חדשה" שלא ברור מעמדה ובחירתה (בהעדר תצהיר תומך) ובודאי שאיננה יכולה להקנות זכויות קנייניות ברכוש המשותף (ר' סעיף 69 לחוק המתייחס לסמכויות הנציגות בנוגע ל"החזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" ולא לזכויות קנייניות בו. ראה גם התייחסות ופסיקה רלבנטית המוזכרים בעמודים 2 ו-3 לפסק הדין). ישנה התעלמות מוחלטת של המבקשים מהמשיבים 2 עד 4 ומזכויותיהם הקנייניות. עמם ברור שלא נוהל כל מו"מ.

התובענה הוגשה גם כנגד הגב' צוקרמן שנטען כי הינה שוכרת הנכס. במסגרת פסק הדין נדחתה התביעה כנגד הגב' צוקרמן לאור הקביעה כי שוכרת הנכס הינה חברת מאיו בגדים יפים בע"מ (שהגב' צוקרמן הינה בעלת מניות בה) (עמוד 3 לפסק הדין). בנסיבות אלו הטענה בבקשה כי המבקשים אינם יכולים לפעול לביצוע פסק הדין לאור קיומה של שוכרת (שבעלת מניות בה גם נתבעת בהליך דנן) הינה חסרת תום לב. בפרט כאשר המשיבים אישרו ואישרו את העבודות שבוצעו כאמור ושיתפו פעולה באופן מלא עם השוכרת.

המבקשים כבר עתרו בבקשה לעיכוב הליכים עובר להגשת הסיכומים מטעמם ובקשה זו נדחתה ביום 26.05.13. אף על פי כן לא נקטו בכל הליך ערעור בנוגע להחלטה האמורה. במיוחד אמורים הדברים כאשר מכתבי הטענות בבקשה דנן עולה כי היא נועדה לשרת אינטרסים של המבקשים בהליכים אחרים שהם מנהלים בעניין דנן, הליכים נשוא הבקשה הקודמת לעיכוב הליכים.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

המבקשים ישלמו למשיבים סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתנה בלשכתי היום כ"ב אב תשע"ג 29 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב